



Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP327/2025
din 29.12.2025

pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea managementului finanțelor publice)

Publicat : 31.12.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 665 art. 814 Data intrării în vigoare

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - La articolul 10 punctele 6 și 8 din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificările ulterioare, cuvintele „autoritatea administrativă de inspecție financiară din subordinea Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”.

Art. II. - Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, noțiunea „autoritate/instituție publică la autogestiune” se exclude.

2. În anexa nr. 1, la pozițiile 1.1 și 1.2 coloana a doua, textul „autorităților/instituțiilor publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „ai instituțiilor publice”.

Art. III. - La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 1420/2002 cu privire la filantropie și sponsorizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 185-189, art. 1394), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspecția financiară” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”.

Art. IV. - Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 384-395, art. 612), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele „notă informativă”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „notă de fundamentare” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 1, noțiunea „proiect finanțat din surse externe” se completează cu textul „, care au un buget definit, ale căror resurse sunt utilizate exclusiv pentru scopurile proiectului/programului și care au un interval de timp definit pentru implementare”.

3. La articolul 8:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În bugetele locale se prevăd alocații necesare pentru realizarea funcțiilor autorităților administrației publice locale, ținându-se cont la planificare de respectarea următoarelor priorități în alocarea cheltuielilor:

a) onorarea angajamentelor de deservire a datoriei unităților administrativ-teritoriale;

b) cheltuielile de personal, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat

obligatorii, de achitare a indemnizațiilor, a compensațiilor, a alocațiilor și a ajutoarelor sociale;

c) cheltuielile pentru servicii energetice și comunale;

d) cheltuielile pentru servicii informaționale și de telecomunicații.”

alineatul (4) se completează cu textul „, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii”.

4. La articolul 28 alineatul (5), după cuvintele „modificări ale” se introduce textul „indicatorilor generali (venituri, cheltuieli și sold bugetar) ai”.

5. Articolul 29 alineatul (5):

la litera b), după textul „cheltuielile de personal,” se introduce textul „inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii,”;

la litera c), cuvintele „resursele termoenetice” se substituie cu cuvintele „servicii energetice și comunale”;

alineatul se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) cheltuielile pentru servicii informaționale și de telecomunicații;”.

6. La articolul 30, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Perioada de blocare a alocațiilor, efectuată în condițiile alin. (1), expiră, după caz:

a) la data indicată în decizia de blocare;

b) la data intrării în vigoare a deciziei bugetare anuale;

c) la data intrării în vigoare a deciziei privind modificarea bugetelor respective.”

7. La articolul 33, litera q) va avea următorul cuprins:

„q) efectuează monitoringul financiar, supraveghează activitatea instituțiilor publice, a întreprinderilor municipale și a societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale exercită funcția de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social, precum și supraveghează eficiența utilizării patrimoniului acestora;”.

8. La articolul 35 alineatul (2), cuvintele „Inspekția financiară din subordinea Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”.

Art. V. - Legea nr. 282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 171-174, art. 777), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 litera m), textul „lista serviciilor,” și cuvintele „și cuantumul tarifelor” se exclud.

2. Articolul 10:

la litera c), textul „lista serviciilor,” și cuvintele „și cuantumul tarifelor” se exclud;

articolul se completează cu litera f) cu următorul cuprins:

„f) aprobă lista serviciilor și cuantumul tarifelor pentru determinarea titlului și marcarea obiectelor din metale prețioase, pentru expertizarea metalelor prețioase, diagnosticarea pietrelor prețioase, evaluarea pietrelor prețioase și giuvaierie, a metalelor prețioase și a articolelor din ele, calculat în baza metodologiei de calculare a tarifelor aprobată de Guvern.”

3. La articolul 14 alineatul (2) litera e), cuvintele „stabilite de Guvern” se substituie cu cuvântul „aprobate”.

Art. VI. - La articolul 58 alineatul (1) din Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 423-429, art. 859), cu modificările ulterioare, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) Inspectoratul Control Financiar de Stat și Serviciul Fiscal de Stat;”.

Art. VII. - Articolul 402 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), cuvintele „autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”, iar cuvintele „de către autoritatea administrativă de inspectare financiară” - cu cuvintele „de către Inspectoratul Control Financiar de Stat”;

la alineatul (2), textul „conducătorul autorității administrative de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, adjunctul său și conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale acesteia” se substituie cu cuvintele „persoanele cu funcții de răspundere din cadrul Inspectoratului Control Financiar de Stat și conducătorii subdiviziunilor teritoriale ale acestuia”.

Art. VIII. - Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 86-92, art. 140), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, textul „autorităților/instituțiilor publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiilor publice”.

2. La articolul 3 noțiunea „entitate publică”, textul „autoritate/instituție publică la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituție publică”.

Art. IX. - Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, cuvintele „investiții capitale” și „autorități publice centrale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „investiții capitale publice” și, respectiv, „autorități ale administrației publice centrale” la forma gramaticală corespunzătoare.

2. La articolul 1 alineatul (2), după textul „autorități/instituții bugetare,” se introduc cuvintele „instituții publice”.

3. La articolul 2, textul „precum și la asigurarea monitoringului financiar al activității autorităților/instituțiilor publice la autogestiune,” se substituie cu textul „la executarea, raportarea și controlul bugetului instituției publice finanțate integral din venituri proprii, precum și la asigurarea monitoringului financiar al activității instituțiilor publice,”.

4. Articolul 3:

la noțiunea „administrator de buget”, textul „/instituție” se exclude;

noțiunea „autoritate/instituție publică la autogestiune” se exclude;

după noțiunea „angajament” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*angajament multianual* - obligațiune de plată, asumată de către administratorul de buget și/sau de alte autorități/instituții bugetare în conformitate cu actele normative, pentru o perioadă care depășește un an;”

după noțiunea „clasificație bugetară” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„*cont trezorerial* - set de caractere alcătuit în baza codurilor clasificăției bugetare, care asigură evidența analitică a executării bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare;”

noțiunea „cont unic trezorerial” va avea următorul cuprins:

„*cont unic trezorerial* - totalitate a conturilor de decontare ale Ministerului

Finanțelor în monedă națională și în valută străină, deschise în sistemul de evidență contabilă al Băncii Naționale a Moldovei, considerate ca un tot întreg și destinate efectuării operațiunilor de încasări și plăți ale bugetelor componente ale bugetului public național și ale instituțiilor publice deservite prin sistemul trezorerial;”

după noțiunea „inspectare financiară” se introduc două noțiuni noi cu următorul cuprins:

„instituție publică – persoană juridică de drept public care acționează în regim de putere publică, constituită în scopul realizării funcției statului și a unităților administrativ-teritoriale de prestare a serviciilor publice în sfera de competență a fondatorului instituției respective sau a funcției implementare a programelor și proiectelor de dezvoltare, inclusiv a celor finanțate din surse externe, și care nu desfășoară activitate comercială. Instituția publică se finanțează din venituri bugetare sau integral din venituri proprii;

investiții capitale publice – cheltuieli bugetare care vizează reconstrucția, extinderea, restaurarea mijloacelor fixe existente și crearea mijloacelor fixe noi, inclusiv prin construcție;”

după noțiunea „lege bugetară anuală” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:

„lege/decizie de modificare a legii/deciziei bugetare anuale – act normativ prin care se modifică, după caz, legea/decizia anterioară prin care a fost adoptat/aprobat bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, bugetele locale;”

la noțiunea „monitoring financiar”, textul „autorităților/instituțiilor publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiilor publice”;

noțiunea „performanță” va avea următorul cuprins:

„performanță – rezultat preconizat și obținut ca urmare a implementării programelor, obiectivelor ca volum de servicii prestate și ca eficiență a utilizării resurselor bugetare;”

noțiunea „proiect finanțat din surse externe” va avea următorul cuprins:

„proiect finanțat din surse externe – ansamblu de activități finanțate din granturi și/sau împrumuturi acordate Republicii Moldova, Guvernului și/sau autorităților administrației publice centrale și/sau locale de către organizațiile internaționale și de către alte state pentru atingerea unui obiectiv general și/sau a mai multor obiective specifice, care au un buget definit, ale căror resurse sunt utilizate exclusiv pentru scopurile proiectului/programului și care au un interval de timp definit pentru implementare;”

după noțiunea „proiect finanțat din surse externe” se introduc trei noțiuni noi cu următorul cuprins:

„proiect de investiții capitale publice – ansamblu de activități care au un scop comun și clar definit, desfășurate într-un anumit interval de timp, a căror implementare are ca rezultat reconstrucția, extinderea, restaurarea mijloacelor fixe existente și crearea mijloacelor fixe noi, inclusiv prin construcție;

redistribuire a alocațiilor bugetare – modificări echilibrate de reduceri și majorări între diferite niveluri ale clasificăției bugetare, autorizate de către Guvern, administratorul de buget, autoritățile/instituțiile bugetare;

revizuire a cheltuielilor bugetare – proces de elaborare, aprobare și implementare a măsurilor de eficientizare, bazate pe revizuirea sistematică a cheltuielilor bugetare, a proceselor și a politicilor publice;”.

5. La articolul 15 alineatul (1), textul „către anul 2018,” se exclude.

6. La articolul 17:

alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor, cu excepția proiectelor de acte normative ale autorităților administrației publice locale de ambele niveluri, inclusiv a celor cu statut juridic special, se avizează obligatoriu de către Ministerul Finanțelor.”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Proiectele de acte normative cu impact financiar asupra bugetelor, prezentate Ministerului Finanțelor spre avizare, sunt însoțite de nota de fundamentare și fișa financiară integrată în textul acesteia, completate conform metodologiei de analiză a impactului de reglementare aprobată de Guvern. În lipsa fișei financiare, Ministerul Finanțelor restituie proiectele de acte normative fără avizare.”

7. Articolul 19 se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) asigură anual elaborarea prognozei principalilor indicatori macroeconomici pe termen mediu în cadrul procesului bugetar;”.

8. La articolul 20 alineatul (1):

literele f) și g) vor avea următorul cuprins:

„f) administrează contul unic trezorerial și asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți ale bugetelor componente ale bugetului public național și ale instituțiilor publice prin contul unic trezorerial și prin alți prestatori de servicii de plată contractați;

g) organizează și asigură funcționarea sistemului trezorerial, administrează bugetul de stat, precum și monitorizează executarea celorlalte bugete componente ale bugetului public național;”

la litera k), textul „al autorităților publice la autogestiune,” se exclude;

alineatul se completează cu litera k¹) cu următorul cuprins:

„k¹) efectuează monitoringul financiar, supraveghează activitatea instituțiilor publice care activează în domeniul de competență sau în care exercită funcția de fondator, precum și eficiența utilizării patrimoniului acestora;”.

9. La articolul 21:

alineatul (1):

litera a) va avea următorul cuprins:

„a) organizează sistemele de planificare, executare, evidență contabilă și raportare a bugetului în cadrul autorității publice respective și asigură funcționarea corectă a unor asemenea sisteme în cadrul autorităților administrative și al instituțiilor bugetare din subordine, precum și în cadrul instituțiilor publice în care exercită funcția de fondator;”

la litera g), cuvintele „pentru instituțiile din subordine” se substituie cu textul „pentru autoritățile administrative și instituțiile din subordine, precum și pentru instituțiile publice în care exercită funcția de fondator;”;

la litera h), cuvintele „precum și a rapoartelor privind implementarea acestora” se substituie cu textul „a rapoartelor privind implementarea acestora, a rapoartelor de performanță”;

litera j) va avea următorul cuprins:

„j) asigură monitoringul financiar, supraveghează activitatea instituțiilor publice care activează în domeniul de competență sau în care exercită funcția de fondator, precum și eficiența utilizării patrimoniului acestora;”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice centrale conlucrează cu alte autorități bugetare, inclusiv cu autorități ale administrației publice locale, care, la rândul lor, sunt obligate să colaboreze și să prezinte orice informație necesară.”

10. Legea se completează cu articolul 21¹ cu următorul cuprins:

„**Articolul 21¹**. Rolul autorităților publice responsabile de revizuirea cheltuielilor bugetare

(1) Guvernul asigură realizarea continuă și sistemică a activităților de revizuire a cheltuielilor bugetare prin:

a) aprobarea anuală, la propunerea Ministerului Finanțelor, a tematicilor și a cadrului de revizuire a cheltuielilor;

b) aprobarea și publicarea rezultatelor revizuirii cheltuielilor, inclusiv a măsurilor de eficientizare a cheltuielilor;

c) stabilirea autorităților responsabile și a termenelor de implementare a măsurilor de eficientizare a cheltuielilor.

(2) Ministerul Finanțelor, în contextul revizuirii cheltuielilor bugetare:

a) prezintă anual Guvernului, înaintea următorului proces de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu, propunerile de măsuri de eficientizare a cheltuielilor, rezultate din revizuirea cheltuielilor;

b) include măsurile de eficientizare a cheltuielilor, aprobate de Guvern, în politica bugetar-fiscală aferentă următorului proces de elaborare a cadrului bugetar pe termen mediu;

c) publică rapoartele anuale ale autorităților administrației publice centrale privind implementarea măsurilor de eficientizare a cheltuielilor.

(3) Revizuirea cheltuielilor se planifică astfel încât să se asigure că aceasta se realizează, cel puțin o dată în 7 ani, în fiecare sector.”

11. În denumirea articolelor 22 și 23, cuvintele „instituției publice” se substituie cu cuvintele „autorității administrative”.

12. La articolul 24 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) efectuează monitoringul financiar, supraveghează activitatea instituțiilor publice, a întreprinderilor municipale și a societăților comerciale în care autoritățile administrației publice locale exercită funcția de fondator sau dețin cota majoritară în capitalul social, precum și eficiența utilizării patrimoniului acestora;”.

13. La articolul 28, alineatul (1) se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) venituri colectate de autoritățile/instituțiile bugetare;”.

14. Articolul 29 se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Cheltuielile bugetare pot fi efectuate prin intermediul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, al întreprinderilor de stat și/sau al societăților pe acțiuni în cazul implementării de către acestea a proiectelor finanțate din surse externe conform acordurilor respective.”

15. Articolul 33 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Transferurile de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat repartizate prin alte acte normative decât legea bugetului de stat se includ în bugetul asigurărilor sociale de stat în baza dispoziției administratorului de buget.”

16. Articolul 34 se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Transferurile de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de

asistență medicală repartizate prin alte acte normative decât legea bugetului de stat se includ în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în baza dispoziției administratorului de buget.”

17. La articolul 40:

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritățile administrației publice centrale și locale asigură implementarea, monitorizarea și raportarea proiectelor de investiții capitale publice din domeniile de competență.”

articolul se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:

„(5) Autoritățile administrației publice centrale prezintă Ministerului Finanțelor, trimestrial, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare fiecărui trimestru, rapoarte privind nivelul de executare a alocațiilor bugetare, gradul de implementare și performanța proiectelor de investiții capitale publice conform cerințelor stabilite de Ministerul Finanțelor.”

18. Articolul 43:

la alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) venituri din darea în locațiune sau în arendă a patrimoniului public;”

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Metodologia de calculare a tarifelor la lucrările și serviciile contra plată efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile bugetare se aprobă de către Guvern.”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor contra plată efectuate și/sau prestate de către autoritățile/instituțiile bugetare și mărimea tarifelor la lucrări și servicii, calculată în baza metodologiei de calculare a tarifelor aprobată de Guvern, se stabilesc de către autoritatea ierarhic superioară/fondatorul acestora, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.”

19. Articolul 44 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Autoritățile administrației publice centrale prezintă Ministerului Finanțelor, lunar, dar nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare, rapoarte privind nivelul de executare a alocațiilor bugetare, gradul de implementare și performanța proiectelor finanțate din surse externe conform cerințelor stabilite de Ministerul Finanțelor.”

20. Capitolul III se completează cu secțiunea 5¹ cu următorul cuprins:

„Secțiunea 5¹

Bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Articolul 45¹. Cheltuielile instituțiilor publice finanțate
integral din venituri proprii

Cheltuielile instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii se asigură din:

a) veniturile constituite din prestarea contra plată a serviciilor conform statutului instituției;

b) alte mijloace bănești intrate legal în posesia instituției.

Articolul 45². Veniturile instituțiilor publice finanțate
integral din venituri proprii

Veniturile instituțiilor publice din prestarea contra plată a serviciilor conform

statutului instituției se formează conform nomenclatorului de servicii și mărimii tarifelor la aceste servicii, calculate în baza metodologiei de calculare a tarifelor aprobată de Guvern, stabilite de către fondatorul acestora, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului, în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.

Articolul 45³. Principiile de gestionare a finanțelor

de către instituțiile publice finanțate

integral din venituri proprii

(1) Instituțiile publice:

a) dispun de conturi deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor;

b) țin evidența contabilă conform Legii contabilității și raportării financiare nr. 287/2017 și standardelor de contabilitate;

c) prezintă Ministerului Finanțelor rapoarte periodice în termenele și modul stabilite de către acesta.

(2) Soldurile de mijloace bănești ale instituțiilor publice înregistrate la conturile deschise în contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor la data încheierii anului bugetar sunt tranzitorii în anul bugetar următor și sunt accesibile spre utilizare conform destinației în limitele bugetelor aprobate ale instituțiilor publice.

(3) Depășirea veniturilor asupra cheltuielilor ale instituțiilor publice, cu excepția instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a instituțiilor publice de învățământ superior, înregistrată la data încheierii anului de gestiune conform situațiilor financiare, se transferă la buget până la data de 31 martie a anului următor.

(4) Activitatea instituțiilor publice este supusă auditului public extern, auditului intern, în cazul în care instituțiile au instituit în structura organizatorică o subdiviziune de audit intern, precum și verificării din partea organelor de control în conformitate cu legislația.

(5) Prevederile prezentului articol se aplică și instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și instituțiilor publice de învățământ superior.”

21. Articolul 51:

la alineatul (1), cuvintele „Autoritățile publice centrale” se substituie cu cuvintele „Autoritățile bugetare”;

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) Autoritățile menționate la alin. (1) și (2) și autoritățile bugetare independente/autonome planifică în propunerile/proiectele de buget cheltuielile necesare pentru realizarea competențelor în limitele de cheltuieli/transferuri interbugetare cuprinse în cadrul bugetar pe termen mediu, cu respectarea următoarelor priorități:

a) cheltuielile de personal, inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, de achitare a burselor, a pensiilor, a indemnizațiilor, a compensațiilor, a alocațiilor și a ajutoarelor sociale;

b) cheltuielile pentru asigurarea obligatorie de asistență medicală a categoriilor de persoane pentru care, conform legislației, Guvernul are calitatea de asigurat;

c) cheltuielile pentru servicii energetice și comunale;

d) cheltuielile pentru servicii informaționale și de telecomunicații.”

22. La articolul 60:

alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

„(1) Pe parcursul anului bugetar, redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv sau modificate prin legi se permite:

a) în baza hotărârilor de Guvern - între subprogramele autorităților bugetare (în cadrul unei autorități sau între autorități diferite), cu excepția autorităților independente, până la 10 la sută din volumul alocațiilor aprobate la subprogramele respective prin legea bugetului de stat pe anul respectiv sau modificate prin legi, și între proiecte de investiții capitale publice în cadrul unei autorități a administrației publice centrale;

b) cu autorizarea Ministerului Finanțelor, în modul stabilit de acesta, - între categoriile economice în cadrul unei autorități bugetare, fără majorarea cheltuielilor de personal, fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale publice, a transferurilor interbugetare și fără modificarea alocațiilor aprobate pe subprograme;

c) autorităților/instituțiilor bugetare - în cazul altor redistribuiri decât cele prevăzute la lit. a) și b) care nu afectează limitele de alocații bugetare aprobate prin legea bugetului de stat pe anul respectiv sau modificate prin legi. Redistribuirea alocațiilor bugetare de către autoritățile/instituțiile bugetare se efectuează în modul stabilit de Ministerul Finanțelor.”

„(3) Redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sau prin legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul respectiv sau modificate prin legi se permite:

a) în baza hotărârilor de Guvern - între subprogramele aprobate prin legile menționate, până la 10 la sută din volumul alocațiilor aprobate sau modificate prin legi la subprogramele respective;

b) cu autorizarea administratorilor bugetelor respective, în modul stabilit de aceștia, - în cazul altor redistribuiri decât cele prevăzute la lit. a), fără majorarea cheltuielilor de personal și fără modificarea cheltuielilor pentru investiții capitale publice.

(4) Redistribuirea alocațiilor bugetare conform alin. (1) și (3) se efectuează începând cu 1 aprilie și până la 30 noiembrie a anului bugetar. Propunerile privind redistribuirea alocațiilor prezentate după 15 noiembrie a anului bugetar nu se admit spre examinare.”

articolul se completează cu alineatele (7)-(9) cu următorul cuprins:

„(7) Prin derogare de la alin. (1) lit. a), Ministerul Finanțelor se autorizează să redistribuie, la cererea întemeiată a autorităților bugetare supuse reorganizării, resursele și cheltuielile autorităților bugetare ca urmare a reorganizării instituționale a acestora, fără modificarea indicatorilor stabiliți ai bugetului de stat la venituri și cheltuieli.

(8) Prin derogare de la alin. (1) lit. b), Ministerul Finanțelor se autorizează să modifice transferurile între bugetul de stat și bugetele locale în următoarele cazuri:

a) delegarea, în temei legal, a unor competențe sau retragerea lor;

b) trecerea, în modul stabilit, a unor instituții din subordinea autorităților administrației publice locale în subordinea autorităților administrației publice centrale și viceversa;

c) trecerea unor instituții din subordinea autorităților administrației publice locale de nivelul întâi în subordinea autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea și viceversa;

d) realizarea acțiunilor/măsurilor în cadrul proiectelor finanțate din surse externe, care, conform condițiilor stabilite prin acordurile corespunzătoare, prevăd transferuri la bugetele locale.

(9) Prin derogare de la alin. (1) lit. b), Ministerul Finanțelor poate fi autorizat cu alte

redistribuirii de alocații în cazul unor împuterniciri stabilite prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.”

23. Articolul 61:

se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) În cazul în care se atestă un nivel scăzut de executare a cheltuielilor autorităților/instituțiilor bugetare (cu excepția celor independente/autonome), Ministerul Finanțelor, ca administrator al bugetului de stat, se autorizează să lanseze unilateral procedura de modificare a bugetului în lipsa propunerilor din partea acestora.”

la alineatul (5), după cuvintele „modificări ale” se introduce textul „indicatorilor generali (veniturile, cheltuielile și soldul bugetului) ai”;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Ministerul Finanțelor, ca administrator al bugetului de stat, se autorizează să modifice, pe parcursul anului bugetar, la cererea întemeiată a autorităților bugetare, indicatorii stabiliți ai bugetului de stat la venituri și cheltuieli în cuantumul granturilor, al donațiilor, al sponsorizărilor și al altor mijloace intrate cu titlu gratuit în posesia autorităților/instituțiilor bugetare sau a bugetului de stat, fără modificarea soldului bugetului de stat.”

24. Articolul 62:

la alineatul (9), textul „autoritățile/instituțiile publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiile publice”;

alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Ministerul Finanțelor poate utiliza temporar soldurile de mijloace financiare din contul unic trezorerial pentru acoperirea decalajelor temporare de casă ale bugetului de stat, cu rambursarea acestora până la sfârșitul anului bugetar și fără a afecta executarea plăților finanțate din contul bugetelor componente ale bugetului public național și al entităților care se gestionează prin contul unic trezorerial.”

25. La articolul 66:

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Se permite asumarea angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la trei ani pentru proiecte de investiții capitale publice, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi.

Valoarea angajamentelor multianuale se ajustează anual în conformitate cu alocațiile bugetare aprobate în acest scop pe anul bugetar respectiv.

Pentru proiecte de investiții capitale publice cu valoarea mai mare de 200 de milioane de lei, se permite extinderea termenului angajamentelor multianuale pe o perioadă de până la doi ani cu acordul Guvernului.”

la alineatul (3¹), cuvântul „bugetari” se exclude.

26. Articolul 67 alineatul (2):

la litera b), după textul „cheltuielile de personal,” se introduce textul „inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii,”;

la litera c), cuvintele „resursele termoelectrice” se substituie cu cuvintele „servicii energetice și comunale”;

alineatul se completează cu litera c¹) cu următorul cuprins:

„c¹) cheltuielile pentru servicii informaționale și de telecomunicații;”.

27. La articolul 68, alineatele (3) și (4) se completează cu textul „ , cu excepția resurselor aferente proiectelor finanțate din surse externe”.

28. La articolul 69, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Perioada de blocare a alocațiilor, efectuată în condițiile alin. (1), expiră, după caz:

a) la data indicată în decizia de blocare;

b) la data intrării în vigoare a legii/deciziei bugetare anuale;

c) la data intrării în vigoare a legii/deciziei privind modificarea bugetelor respective.”

29. La articolul 71 alineatul (1), după cuvintele „Legii contabilității” se introduce textul „nr. 113/2007”.

30. La articolul 75 litera a), textul „autoritățile/instituțiile publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiile publice”.

31. Articolul 76:

la alineatul (1), textul „autorităților publice la autogestiune,” se exclude;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități administrative asigură monitoringul financiar și supravegherea activității instituțiilor publice care activează în domeniul de competență sau în care exercită funcția de fondator, precum și supravegherea eficienței utilizării patrimoniului acestora.”

la alineatul (3), cuvintele „al activității instituțiilor publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „și supravegherea activității instituțiilor publice”, iar cuvintele „au calitatea” - cu cuvintele „exercită funcția”;

la alineatul (4), cuvintele „autorităților publice la autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiilor publice”;

alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Organele centrale de specialitate ale administrației publice și alte autorități administrative prezintă rezultatele monitoringului financiar autorităților publice competente, Ministerului Finanțelor și Guvernului. Rezultatele monitoringului financiar se iau în considerare în procesul de luare a deciziilor privind administrarea și deetatizarea patrimoniului public.”

32. La articolul 77 alineatul (1), textul „de către autoritățile/instituțiile bugetare” se exclude.

33. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Articolul 78. Controlul financiar public extern
și coordonarea antifraudă

(1) Controlul financiar public extern și coordonarea antifraudă se realizează de către Inspectoratul Control Financiar de Stat în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(2) Controlul financiar public extern include activitățile de inspectare financiară și de control al fondurilor de asistență externă, rambursabile sau nerambursabile.

(3) Inspectarea financiară se realizează la:

a) autoritățile/instituțiile bugetare;

b) autoritățile bugetare independente/autonome și instituțiile publice - pe aspecte ce țin de corectitudinea utilizării alocațiilor financiare obținute din bugetul public național și din prestarea serviciilor, a gestionării/utilizării patrimoniului public, precum și ce țin de conformarea la regulile aplicabile în domeniul achizițiilor publice;

c) întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale în al căror capital social statul deține o cotă-parte de cel puțin 25 la sută, precum și la persoanele afiliate acestora - pe aspecte ale gestionării/utilizării resurselor financiare și/sau patrimoniului public;

d) beneficiarii desemnării procentuale din impozitul pe venit;
e) alte persoane fizice sau juridice - pe aspecte ale administrării patrimoniului public și utilizării resurselor bugetului public național și a mijloacelor primite de la entitățile specificate la lit. a)-d).

(4) Controlul fondurilor de asistență externă, rambursabile sau nerambursabile, se realizează la beneficiarii primari/secundari ai acestor fonduri.

(5) Inspectarea financiară se inițiază:

a) la solicitarea prim-ministrului;
b) la indicația ministrului finanțelor, care, prin intermediul Inspectoratului Control Financiar de Stat, planifică inspectări financiare în funcție de riscurile evaluate;
c) la solicitarea Curții de Conturi.

(6) Controlul fondurilor de asistență externă se inițiază la solicitarea autorității naționale de management sau a altor autorități naționale implicate în sistemul de management și control.

(7) Coordonarea antifraudă reprezintă un ansamblu de acțiuni privind protecția intereselor financiare ale statului și ale finanțatorilor externi, care se realizează prin:

a) consolidarea cooperării interinstituționale, comunicarea și schimbul de date dintre autoritățile specializate/desemnate în lupta antifraudă și mecanismul de coordonare și management al asistenței externe;

b) generarea și diseminarea rapoartelor analitice privind neregulile și suspiciunile de fraudă;

c) monitorizarea și evaluarea rapoartelor analitice privind neregulile și suspiciunile de fraudă;

d) efectuarea și/sau asistarea autorităților împuternicite de finanțatorii asistenței externe în efectuarea controalelor și inspectărilor la fața locului, în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de fraudă și nereguli;

e) efectuarea unui nou control dacă rezultatele controlului exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare ori dacă ulterior au fost depistate circumstanțe ce atestă existența unor semne de nereguli sau suspiciuni de fraudă.

(8) Autoritățile implicate în lupta antifraudă și subiecții raportori de nereguli și/sau suspiciuni de fraudă furnizează informațiile aferente neregulilor sau suspiciunilor de fraudă pentru exercitarea atribuțiilor menționate la alin. (7), în modul stabilit de Guvern."

34. La articolul 80 alineatul (7), cuvintele „Inspekția financiară” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”.

Art. X. - La articolul 3 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 245-246, art. 513), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

la litera e²), cuvintele „aflate la autogestiune” se exclud;

litera e³) se abrogă.

Art. XI. - La articolul 34 litera g) din Legea integrității nr. 82/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 229-243, art. 360), cu modificările ulterioare, cuvintele „Inspekția Financiară” se substituie cu cuvintele „Inspectoratul Control Financiar de Stat”.

Art. XII. - Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 34), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 32 alineatul (2²), după cuvântul „bugetelor” se introduce textul „, cu excepția proiectelor de acte normative ale autorităților administrației publice locale de nivelurile întâi și al doilea, inclusiv ale celor cu statut juridic special,”.

2. La anexa nr. 1 punctul 2) subpunctul 4.2 din note, alineatul al doilea va avea următorul cuprins:

„La argumentarea costurilor estimative ale punerii în aplicare a actului normativ se va ține cont de resursele financiare stabilite în bugetele anuale sau în cadrul bugetar pe termen mediu. Suma estimărilor impactului financiar se prezintă în fișa financiară completată conform metodologiei de analiză a impactului de reglementare aprobată de Guvern. De asemenea, se descifrează calculele din care rezultă costurile menționate supra.”

Art. XIII. - Articolul 39 din Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7-17, art. 48), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), textul „, din subvenții de la bugetul de stat primite prin intermediul Ministerului Finanțelor” se exclude;

la alineatul (2), cuvântul „Guvern” se substituie cu cuvintele „Ministerul Finanțelor”;

la alineatul (3), litera j) se abrogă.

Art. XIV. - La articolul 9 litera e) din Legea nr. 302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 68-76, art. 143), cu modificările ulterioare, cuvintele „vor activa conform principiului de autogestiune și” se exclud.

Art. XV. - Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 142-148, art. 279), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (4) litera a), textul „bugetare, de autoritățile/ instituțiile publice cu autogestiune” se substituie cu cuvântul „publice”.

2. La articolul 9 alineatul (2) litera k), textul „instituțiile bugetare/publice cu autogestiune” se substituie cu cuvintele „instituțiile publice”.

Art. XVI. - La articolul 24 din Legea nr. 234/2021 cu privire la serviciile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 34-38, art. 34), cu modificările ulterioare, alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Nomenclatorul serviciilor publice contra plată prestate de prestatorii de servicii publice și mărimea tarifelor la servicii, calculată în baza metodologiei de calculare a tarifelor aprobată de Guvern, se stabilesc de către autoritatea ierarhic superioară/ fondatorul acestora, cu excepția cazurilor în care aceasta ține de competența Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător.”

Art. XVII. - La articolul 54 alineatul (5) litera f) din Codul electoral nr. 325/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 426-427, art. 770), cu modificările ulterioare, cuvintele „la autogestiune” se exclud.

Art. XVIII. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția:

a) art. XIV, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Legii privind instituțiile publice;

b) art. II, a art. IV pct. 7, a art. V, a art. VIII, a art. IX pct. 2 și 3, pct. 4 părțile care se referă la noțiunile „autoritate/instituție publică la autogestiune”, „cont unic trezorerial”, „instituție publică”, „monitoring financiar”, pct. 8 partea care se referă la literele f), k) și

k¹), pct. 9 partea care se referă la literele a), g) și j) din alineatul (1) și la alineatul (2), pct. 12, pct. 18 partea care se referă la alineatele (2) și (2¹), pct. 20, pct. 24 partea ce modifică alineatul (9), pct. 30 și 31, pct. 33 ce vizează alineatul (3) litera b) din articolul 78 în partea inspectării financiare a instituțiilor publice, a art. X, a art. XV-XVII, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2027.

(2) Prin derogare de la alin. (1) lit. b), bugetul instituției publice finanțate din veniturile bugetare se elaborează și se aprobă conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, începând cu procesul bugetar pentru anul 2027.

(3) De la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și până la 1 ianuarie 2027, inspectarea financiară a autorității/instituției publice la autogestiune se efectuează pe aspectele menționate la art. IX pct. 33 în partea ce ține de articolul 78 alineatul (3) litera b).

(4) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va modifica actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;

b) va elabora actele normative necesare pentru implementarea prezentei legi.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU

Nr. 327. Chișinău, 29 decembrie 2025.